

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE
L'INFORMATION PROFESSIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

Agence Nationale pour l'Emploi
BP: 211 Bamako



**CONVENTION COLLECTIVE DE
LA METALLURGIE ET DES
INDUSTRIES DE LA MECANIQUE
GENERALE**

EDITION 2013

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d'application

La présente Convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont les activités principales, exercées en République du Mali relèvent de la branche professionnelle de la Métallurgie et des Industries de la Mécanique Générale

Sont notamment compris dans ces activités :

- Les ateliers de mécanique générale
- Les ateliers de transformation des métaux
- La fabrication d'articles métalliques
- La fabrication de menuiserie métallique à l'exclusion des entreprises de serrurerie travaillant directement en vue de la pose dans les bâtiments
- La fabrication d'éléments de charpente en fer à l'exclusion des entreprises ou établissements travaillant directement à la construction du bâtiment ou à l'exécution de travaux publics
- La fabrication de maisons métalliques la fabrication et le montage d'éléments métalliques lorsque la fourniture et la pose ne nécessitent pas l'intervention d'autres corps d'état du bâtiment
- La construction et réparation navales
- La construction et la réparation de véhicules automobiles motocycles et cycles
- La fabrication la réparation l'entretien de matériels et appareils électriques

Au sens de la présente Convention le terme « travailleur » est celui défini à l'article 1 de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali

Aucune distinction pour l'application du présent texte n'est faite entre les travailleurs des deux sexes

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux clauses des Accords d'Etablissement ou d'Entreprise conclus antérieurement à son entrée en vigueur. La présente Convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs exerçant leur activité professionnelle, tels que définis par l'article 1^{er} du Code de Travail en vigueur

Article 2 : De la prise d'Effet

La présente convention collective prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal de Bamako par la partie la plus diligente

Article 3 : Abrogation des Conventions Collectives antérieures

La présente convention collective annule et remplace la convention antérieure signée et ses avenants

Article 4 : Avantages acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction ou de suppression d'avantages collectifs ou individuels antérieurement acquis

Article 5 : De la durée de la Convention Collective

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée

Article 6 : De la dénonciation de la Convention Collective

La présente convention collective pourra être dénoncée en tout ou partie à tout moment par l'une des parties contractantes sous réserve de la notification préalable d'un préavis de trois (3) mois

La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation ou de la révision devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points mis en cause afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée

Les discussions devront en principe commencer dans les trente (30) jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification

Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision la présente Convention Collective restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles clauses

Sauf accord mutuel aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les douze (12) mois suivant la date d'entrée en vigueur de la dernière révision

Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock out à propos des points mis en cause pendant la période de négociation de la dénonciation ou de la révision

Les demandes de révision de salaires ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus relative au préavis en matière de dénonciation ou de révision

Article 7 : De l'adhésion ultérieure

Tout syndicat professionnel de travailleurs tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement d'Employeurs relevant des activités professionnelles définies à l'article premier peut adhérer par lettre recommandée adressée aux parties contractantes et au secrétariat du Tribunal de Travail compétent

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat du tribunal de Travail

L'organisation adhérente jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Toutefois elle ne pourra ni dénoncer la Convention ni demander sa révision totale ou partielle elle peut seulement retirer son adhésion

TITRE II : DU DROIT SYNDICAL

Chapitre I : Du respect réciproque des droits syndicaux et la liberté d'opinion

Article 8 : les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et de s'organiser librement en syndicats pour la défense collective de leurs intérêts professionnels

L'Entreprise étant un lieu de travail les Employeurs s'engagent :

- A ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat d'exercer ou non des activités ou fonctions syndicales
- A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la rémunération la conduite ou la répartition du travail les mesures de discipline de congédiement ou d'avancement et la promotion

- Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur ou à l'encontre de tel ou tel syndicat

Les travailleurs s'engagent à leur tour à ne pas prendre en considération dans le travail :

- Les opinions des autres travailleurs
- Leur adhésion à tel ou tel syndicat
- Le fait de n'appartenir à aucun syndicat

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus en matière de liberté syndicale

Si l'une des parties estime qu'il y a violation du droit syndical les deux parties s'emploieront à vérifier les faits et apporter au cas litigieux une solution équitable

Cette tentative de règlement à l'amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé

Chapitre II : De l'exercice du droit syndical

Article 9 : Absence pour activités syndicales

Pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités syndicales aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales des autorisations d'absence leur seront accordées sur présentation d'un document écrit émanant de l'organisation syndicale. Ce document sauf urgence doit être présenté au moins quarante huit (48) heures à l'avance à son employeur ou à son représentant

Les parties contractantes s'emploieront à ce que les absences n'apportent pas de perturbation au fonctionnement normal de l'entreprise

Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction de la durée des congés annuels

Article 10 : Des panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage seront apposés à l'intérieur de l'entreprise. Les informations doivent avoir un but exclusivement professionnel ou syndical

L'affichage sera effectué par un représentant du personnel après communication préalable d'un exemplaire à la Direction de l'Entreprise qui ne pourra s'y opposer que si les communications sortent du cadre exclusivement syndical ou professionnel et portent atteinte à l'ordre public social

Chapitre III : Des Délégués du personnel

Article 11 : les statuts les missions le mode d'élections et le régime spécial des délégués du personnel sont ceux prévus par les articles L 264 et suivants du code de travail

Lorsque plusieurs établissements d'une entreprise situés dans une même localité ne comportent pas chacun le nombre requis de travailleurs pour procéder aux élections des délégués du personnel les effectifs de ces établissements situés dans un rayon de vingt (20) kilomètres seront regroupés pour constituer un collège électoral

Les mesures spéciales de protection prévues en cas de licenciement d'un délégué par le Code de travail sont étendues aux candidats présents par les organisations syndicales pour la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date de l'élection

Les délégués en fin de mandat bénéficient de la même protection pendant les six (6) mois qui suivent l'expiration de leur fonction

Tout comme le syndicat la mutation d'un délégué du personnel doit répondre à des nécessités de service

L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération. Il ne peut être source d'une quelconque discrimination en son encounter dans son travail

Les délégués du personnel pourront sur leur demande se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale ou comité syndical d'entreprise en cas de nécessité

Les délégués en fin de mandat mais non encore renouvelés et qui poursuivent leur fonction bénéficient aussi de la protection prévue par l'article L 277 du Code de Travail

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre I : De la formation et de l'exécution du contrat

Article 12 : le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne appelée travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous l'autorité d'une autre personne appelée employeur quel que soit son secteur d'activités (secteur public, privé, laïc ou religieux)

Tout agent temporaire engagé pour une durée supérieure à trois (3) mois devra avoir un contrat écrit

Les conditions de formation de suspension et d'exécution du contrat de travail sont celles prévues par le Code de travail en vigueur

Article 13 : De l'embauchage et du réembauchage

Conformément aux dispositions légales en vigueur l'entreprise fera connaître ses besoins en personnel à l'Agence Nationale pour l'Emploi ou à un bureau de placement payant

Le travailleur licencié pour motif économique conserve pendant deux (2) ans dans son ancienne entreprise de la priorité d'embauche dans la même catégorie

Toutefois son réembauchage peut être subordonné à un essai professionnel d'un mois maximum

Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauche peut communiquer à son employeur tout changement d'adresse survenu après son départ de l'établissement

La possibilité est donnée à l'entreprise d'embaucher des travailleurs étrangers dont les qualifications n'existent pas sur le marché national de l'emploi

Article 14 : De la Période d'essai

L'embauchage définitif du travailleur peut être précédé d'une période d'essai stipulée obligatoirement par écrit et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur

Les agents temporaires sont embauchés à l'issue d'un essai dans les cas suivants :

- Travaux sur machines de production
- Remplacement d'agents conventionnaires absents
- Grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif est insuffisant

La période d'essai renouvelable une fois ne peut dépasser :

- Une (1) semaine pour le personnel payé à l'heure ou à la journée
- Un (1) mois pour les ouvriers et employés payés au mois
- Trois (3) mois pour les agents de maîtrise les techniciens et assimilés
- Trois (3) mois pour les ingénieurs cadres et assimilés

Pendant la période d'essai le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi qu'il occupe

Les parties ont la faculté réciproque et unilatérale de rompre le contrat sans préavis ni indemnité

En aucun cas, la période d'essai ne peut être confondue avec le stage de qualification qu'auraient pu effectuer certains travailleurs avant leur embauchage définitif

Article 15 : Engagement définitif

Tout agent ayant subi avec succès la période d'essai auquel il peut être soumis est embauché conformément à la législation en vigueur

Les travailleurs sont engagés soit par un contrat de travail à durée déterminée soit par un contrat à durée indéterminée

Article 16 : De la modification du contrat de travail

Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments essentiels du contrat doit au préalable faire l'objet d'une notification écrite au travailleur

Au cas où l'ancien emploi du travailleur supprimé par suite de la situation économique ou de la réorganisation de l'entreprise serait rétabli le travailleur conservera pendant deux (2) ans une priorité pour le réoccuper

Article 17 : Du règlement intérieur

Toute entreprise employant au moins dix (10) travailleurs doit obligatoirement avoir un règlement intérieur

Le règlement intérieur est établi par la direction de l'entreprise il est soumis aux observations et suggestions des délégués du personnel avant le visa de l'Inspecteur du Travail compétent. Un exemplaire du règlement intérieur visé est ensuite communiqué aux délégués du personnel et un autre affiché à l'intention du personnel

Son contenu doit se limiter à l'organisation technique du travail à la sécurité à l'hygiène à la discipline nécessaire pour la bonne marche de l'entreprise et aux modalités de paiement des salaires

En tout état de cause il est obligatoirement fait référence aux dispositions légales en la matière

Article 18 : De la promotion interne

Pour pourvoir les emplois vacants ou nouvellement créés, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans son entreprise

Le travailleur postulant à un tel emploi peut être soumis à une période d'essai prévue à l'article 14 de la présente convention

Au cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne s'aurait être considérée comme une rétrogradation

Article 19 : De la mutation provisoire dans une catégorie inférieure

En cas de nécessités de service l'employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à celle de son classement habituel

Dans ce cas, le travailleur doit bénéficier du salaire perçu antérieurement à la période de mutation

La durée de l'interim ne peut excéder trois (3) mois pour toutes catégories professionnelles confondues

Article 20 : De la mutation provisoire dans une catégorie supérieure

Le fait pour un travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la catégorie ou l'échelon hiérarchique

Ne lui confère pas automatiquement droit aux avantages pécuniaires attachés au dit emploi

Sauf cas exceptionnels liés à la maladie à un accident ou au congé du titulaire la durée de cette situation ne peut excéder six (6) mois

Passé ce délai l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur concerné :

- Soit en le reclassant dans la catégorie correspondant au nouvel emploi tenu
- Soit en lui rendant ses anciennes fonctions

En cas de maladie accident ou congé du titulaire l'intérimaire perçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe

Article 21 : De la mutation des femmes en grossesse

Les femmes travailleuses en état de grossesse, mutées à un autre poste en raison de leur état conserveront le bénéfice de leur salaire antérieur pendant toute la durée de leur mutation

Article 22 : Affectation à un autre lieu d'emploi

Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans le contrat de travail les parties se référeront aux dispositions du Code de Travail en vigueur et à l'article 16 de la présente convention relatif aux conditions et modalités de modification substantielle du contrat de travail

Chapitre II : De sanctions disciplinaires

Article 23 : Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice le cas échéant de poursuite judiciaire

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont les suivantes :

- L'avertissement oral
- L'avertissement écrit
- Le blâme avec inscription au dossier
- La mise à pied de 1 à 3 jours
- La mise à pied de 1 à 5 jours et de 1 à 8 jours

- Le licenciement

L'avertissement (oral ou écrit) le blâme et la mise à pied sont directement infligés par l'employeur après notification d'une demande d'explication permettant à l'agent de se justifier dans un délai impart

Avant tout licenciement l'agent doit être traduit devant une commission de discipline

L'avertissement et la mise à pied de 1 à 3 jours ne s'auraient être invoqués à l'encontre du travailleur à l'expiration d'un délai de six (6) mois à partir de la date à laquelle ils lui auront été infligés. Ces sanctions sont alors prescrites dans leurs effets et ne devront plus être pris en compte dans l'avancement ou le reclassement du travailleur

Il en est de même à l'expiration d'un délai d'un an en ce qui concerne la sanction de mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours

Ces sanctions sont prises par le chef d'établissement ou son représentant après que l'intéressé assisté sur la demande de son délégué du personnel aura fourni des explications écrites ou verbales

La sanction est signifiée par écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort

La suppression du salaire pour cause d'absence non justifiée ne fait pas obstacle à l'application de sanction discipline

L'employeur s'engage à ne pas licencier les femmes dont l'état de grossesse a été constaté par un certificat médical sauf cas de faute grave ou de licenciement collectif pour motif économique

Article 24 : tout travailleur absent de son poste de travail sans motif valable et sans autorisation préalable est après trois (3) jours ouvrables consécutifs d'absence considéré en abandon de poste et rayé des effectifs de l'entreprise sauf cas de force majeure dûment constatée. L'avis préalable de l'inspecteur de travail du ressort est dans tous les cas requis par l'employeur

Article 25 : De la commission de discipline

La commission de discipline est composée d'un nombre égal de représentants de la Direction de l'entreprise et des représentants du personnel

Elle est présidée par un représentant de la Direction

Le rôle de cette commission sera défini dans le règlement intérieur de chaque entreprise ou établissement

L'agent en faute sera convoqué et entendu par la commission

L'avis de la commission a un caractère consultatif

La commission devra remettre son avis motivé dans un délai de sept (7) jours francs ; la

Direction de l'entreprise pourra infliger la sanction qu'elle juge opportune et proportionnelle

En aucun cas l'avis de la commission de discipline ne saurait faire obstacle aux droits pour le travailleur ou l'employeur de se pourvoir devant les instances prévues par la loi

Article 26 : Clauses de non concurrence

Sauf stipulation contraire prévue dans le contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l'employeur il est interdit au travailleur d'exercer même en dehors des heures de travail toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus

Il est également interdit au travailleur de divulguer les renseignements les faits et informations relatifs à l'organisation au fonctionnement et à l'exploitation de l'entreprise dont il aura pris connaissance au cours de l'exécution de son contrat

Chapitre III : Déplacement du personnel

Article 27 : tout déplacement temporaire ou définitif du personnel (mission mutation) doit être constaté par écrit et demeure à la charge de l'employeur

Article 28 : l'agent muté perçoit à titre de première installation une somme égale à deux fois salaire net

Article 29 : dans le cas de mutation les frais de transport de l'agent et de sa famille restent à la charge de l'employeur

Chapitre IV : Voyages et transports

Article 30 : les classes de passage du travailleur et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l'employeur ainsi que le poids de leurs bagages sont les suivants :

catégorie	Classe de passage	Poids des bagages en sus de la franchise accordée par la compagnie de transport
Cadres ingénieurs et assimilés	Bateau et train : 1 ^{re} classe Avion : classe touriste Autres moyens de transport : usage de l'entreprise ou du lieu d'emploi	-200 kg pour le cadre et pour sa ou ses femmes -100 kg pour chacun des enfants
Agents de maîtrise, techniciens et assimilés	Bateau et train : 2 ^e classe Avion : classe touriste Autres moyens de transport : usage de l'entreprise ou du lieu d'emploi	-200 kg pour le cadre et pour sa ou ses femmes -100 kg pour chacun des enfants
employés	Bateau et train : 3 ^e classe Avion : classe touriste Autres moyens de transport : usage de l'entreprise ou du lieu d'emploi	-200 kg pour le cadre et pour sa ou ses femmes -100 kg pour chacun des enfants
Ouvriers De la 1 ^{re} à la 4 ^e classe	Bateau et train : 3 ^e classe Avion : classe touriste Autres moyens de transport : usage de l'entreprise ou du lieu d'emploi	-200 kg pour le cadre et pour sa ou ses femmes -100 kg pour chacun des enfants
6 ^e et HC	Bateau et train : 2 ^e classe Avion : classe touriste Autres moyens de transport : usage de l'entreprise ou du lieu d'emploi	

Les poids des bagages ainsi fixés s'entendent à propos de transport par voie de surface.

Chapitre V : Suspension du Contrat de travail

Article 31 : Des Absences exceptionnelles

Les absences de courte durée, justifiées par un événement grave et fortuit dûment constaté et intéressant directement le foyer du travailleur tels qu'incendie d'habitation décès accident ou maladie grave du conjoint d'un ascendant ou descendant vivant avec lui n'entraînent pas la rupture du contrat de travail mais sa suspension pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivé

Article 32 : Des Congés sans solde

Il pourra être accordé pour convenance personnelle et pour une durée ne pouvant dépasser un an renouvelable une fois un congé sans solde aux agents qui en feront la demande

Pendant cette période le travailleur perd le bénéfice de son salaire et de ses accessoires de ses droits à l'avancement à la retraite et d'une façon générale des dispositions de la présente convention

La mise en congé sans solde est laissée à la seule appréciation de l'employeur.

Article 33 : Des Absences pour maladie et accident non professionnels

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie et d'accident non professionnels ne constituent pas une cause de rupture de courant de travail dans la limite de douze (12) mois, renouvellement compris

Pendant cette période au cas où le remplacement du travailleur s'imposerait le nouvel employé devrait être informé en présence d'un délégué du personnel du caractère provisoire de son emploi

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'entreprise dans un délai de soixante douze (72) heures il n'aura pas d'autres formalités à accomplir

Dans la négative il doit sauf cas de force majeure avertir l'employeur du motif de son absence dans un délai de soixante douze (72) heures suivant la date de l'accident ou de la maladie.

Cette information est confirmée par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six (6) jours à compter du premier jour de l'indisponibilité sauf cas de force majeure

Si le travailleur gravement malade ne peut se déplacer il avise l'employeur de cette indisponibilité. Ce dernier peut lui envoyer l'infirmier ou le médecin

Article 34 : De l'indemnisation du travailleur malade

L'agent dont le contrat est suspendu pour cause de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté conserve l'intégralité de son salaire pendant les six (6) premiers mois et 50 % de son salaire pendant les six (6) derniers mois de son indisponibilité

Article 32 : Des Congés sans solde

Il pourra être accordé pour convenance personnelle et pour une durée ne pouvant dépasser un an renouvelable une fois un congé sans solde aux agents qui en feront la demande

Pendant cette période le travailleur perd le bénéfice de son salaire et de ses accessoires de ses droits à l'avancement à la retraite et d'une façon générale des dispositions de la présente convention

La mise en congé sans solde est laissée à la seule appréciation de l'employeur.

Article 33 : Des Absences pour maladie et accident non professionnels

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie et d'accident non professionnels ne constituent pas une cause de rupture de courant de travail dans la limite de douze (12) mois, renouvellement compris

Pendant cette période au cas où le remplacement du travailleur s'imposerait le nouvel employé devrait être informé en présence d'un délégué du personnel du caractère provisoire de son emploi

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'entreprise dans un délai de soixante douze (72) heures il n'aura pas d'autres formalités à accomplir

Dans la négative il doit sauf cas de force majeure avertir l'employeur du motif de son absence dans un délai de soixante douze (72) heures suivant la date de l'accident ou de la maladie.

Cette information est confirmée par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six (6) jours à compter du premier jour de l'indisponibilité sauf cas de force majeure

Si le travailleur gravement malade ne peut se déplacer il avise l'employeur de cette indisponibilité. Ce dernier peut lui envoyer l'infirmier ou le médecin

Article 34 : De l'indemnisation du travailleur malade

L'agent dont le contrat est suspendu pour cause de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté conserve l'intégralité de son salaire pendant les six (6) premiers mois et 50 % de son salaire pendant les six (6) derniers mois de son indisponibilité

Ou deux (2) jours par semaine

La répartition de ces périodes d'absence dans le cadre des horaires de l'établissement est fixée d'un commun accord ou alternativement un jour au gré du travailleur un jour au gré de l'employeur

Si à la demande de l'employeur le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de libre auquel il peut prétendre pour la recherche d'un nouvel emploi il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées

En cas de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente la rupture du contrat de travail peut intervenir sans préavis

Article 38 : Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis s'il avait travaillé

En cas de licenciement et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié le travailleur licencié qui se trouvera dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra après avoir fourni toutes justifications utiles à l'employeur quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité compensatrice

En outre l'employeur est tenu de régler dans les meilleurs délais tous les droits du travailleur afin de faciliter son départ de l'entreprise

Tout travailleur astreint à un préavis ne dépassant pas huit (8) jours à l'opportunité de quitter l'entreprise sous réserve d'aviser son employeur 24 heures à l'avance

Article 39 : De la rupture du contrat pour condamnation du travailleur

Tout travailleur condamné à une peine entraînant l'incapacité d'exercer ses fonctions est licencié après avis de l'Inspecteur du Travail

Article 40 : De la rupture du contrat du travailleur malade

Si à l'expiration du délai de douze (12) mois prévu à l'article 33 de la présente convention le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par écrit la rupture du contrat de travail

Dans tous les cas la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit au profil du travailleur à une indemnité de licenciement

Cette indemnité peut être majorée d'une allocation complémentaire dont le taux sera négocié dans le cadre d'un accord collectif

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe premier du présent article conserve pendant un délai de deux (2) ans la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi

Cette priorité cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauche qui lui a été faite dans les conditions d'emplois équivalents ou s'il n'a pas répondu dans un délai d'un (1) mois

Article 41 : Du décès du travailleur

En cas de décès du travailleur le salaire de présence l'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquies à la date du décès reviennent à ses ayants droit

Si le travailleur comptait au jour du décès une année au moins d'ancienneté dans l'entreprise l'employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat

Ils peuvent prétendre à cette indemnité que les ayants droit en ligne directe du travailleur qui avait effectivement à sa charge

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur ce dernier assurera à ses frais de transport du corps du départ au lieu de résidence habituelle à la demande des ayants droit dans un délai maximum de deux (2) ans après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels

En cas de décès du mari logé avant l'âge de la retraite la famille sera logée gratuitement pendant six (6) mois

Article 42 : Du licenciement pour motif économique

En cas d'une diminution d'activités de réorganisation interne de l'établissement ou toute autre motif tel que défini par le code de travail en vigueur l'employeur doit réunir les délégués du personnel pour rechercher avec eux toutes les possibilités afin d'éviter tout licenciement collectif ou individuel

Toutefois les travailleurs licenciés bénéficieront d'une priorité d'embauche dans la même catégorie et dans la même entreprise pendant une durée de deux (2) ans

Pour tout licenciement les représentants du personnel bénéficient de la protection légale prévue par le code du travail

Article 43 : De l'indemnité de licenciement

En cas de licenciement le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continu au moins égale à un an a droit à une indemnité distincte du préavis

Les travailleurs sont admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise si leurs départs précédents ont été provoqués une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois. Dans ce cas le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d'activité qui ont précédé la date du licenciement

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais

Le pourcentage est fixé à :

- 25 % pour chacune des cinq (5) premières années
- 30 % pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse
- 35 % au-delà de la dixième année

Chapitre VI : Formation et apprentissage

Article 44 : la formation continue et l'apprentissage sont des éléments essentiels pour la promotion économique et sociale des entreprises

A cet effet les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent œuvrer à :

- Instituer au niveau de chaque entreprise un plan de formation et de perfectionnement
- Mettre en place des mesures incitatives favorisant la formation par le maintien du salaire des indemnités de formation et le reclassement après la formation
- Mettre en place des mécanismes de protection de l'entreprise contre le débauchage des agents formés (engagement décennal pour les cadres quinquennal pour les autres agents et remboursement de tous les frais de formation et des dommages et intérêts
- Faire respecter par les employeurs la réglementation en matière d'apprentissage

TITRE V :

DU SALAIRE

Article 45 : le salaire est la contrepartie du travail

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi et du classement qui lui est attribué dans l'entreprise

Les travailleurs sont payés au mois toutefois les travailleurs occasionnels ou journaliers sont payés à la journée ou suivant les accords établis entre les parties contractantes

La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum de la catégorie de l'emploi des conditions particulières de travail du rendement de la valeur professionnelle et le cas échéant de l'ancienneté du travailleur

Chaque changement de situation (classification reclassement modification de salaire ou traitement de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par note de service

Il est à préciser que la rémunération mensuelle ne saurait être inférieure au SMIG

Article 46 : Du paiement du salaire

Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales et réglementaires

Le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d'ouverture normales de la caisse

En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paie le travailleur peut demander à l'employeur la justification des éléments ayant servi à l'établissement de son bulletin de paie

Pour la circonstance il peut se faire assister d'un délégué du personnel

Article 47 : Classement reclassement et avancement

Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles déterminées dans la présente convention

Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise ou de sa qualification professionnelle

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés et annexés à la présente convention

Le travailleur peut évoluer dans la hiérarchie professionnelle à partir des études de formation et des stages de qualification professionnelle organisés par l'entreprise ou les structures de formation professionnelle agréées après autorisation de l'employeur

Article 48 : il est institué au sein de chaque établissement une commission paritaire de classement présidée par l'inspecteur du travail du ressort

Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de classement seront déterminées dans les accords d'établissement

Article 49 : Application du Principe « A travail égal salaire égal »

A conditions égales de travail de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine leur sexe leur âge et leur statut

Article 50 : Du Salaire des travailleurs physiquement diminués

L'employeur a le droit d'allouer à un travailleur dont le rendement est diminué par suite d'accident ou d'une infirmité quelconque médicalement constaté un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi confié à l'intéressé

L'employeur qui entend se prévaloir de ce droit doit en informer par écrit l'intéressé soit lors de l'engagement soit dès la constatation de l'incapacité et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération

Cette rémunération ne peut en aucun cas de plus de dix (10) pour cent du salaire minimum de la catégorie du travailleur

Dans tous les cas cette rémunération ne peut être inférieure au SMIG

Article 51 : Service en poste à fonctionnement continu

Dans les services à fonctionnement continu y compris les jours fériés les heures de travail assurées par le service de 'quart' par rotation de jour et nuit sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine

Les 'quart' effectués pendant les jours fériés sont rétribués en heures supplémentaires. Celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article 59 de la présente convention

Primes et Indemnités et Avantages en nature

Article 52 : prime de panier

Les travailleurs effectuant au moins six (6) heures de travail de nuit bénéficient d'une indemnité dite prime de panier le montant ne saurait être inférieur à 7 % du SMIG

Article 53 : Prime d'ancienneté

Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises telles que définies ci-après :

- On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de l'entreprise quel qu'en soit le lieu de son emploi et les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci
- Les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'ils atteignent la durée nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectif ou une suppression d'emploi

En cas d'absence du travailleur résultant d'un accord entre les parties la période d'absence est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans les cas suivants :

- Absence pour raison personnelles
- Absence pour congés payés
- Absence exceptionnelles prévues à l'article 30 de la présente convention collective dans la limite de quinze (15) jours par an
- Absence pour maladie dans la limite de douze (12) mois
- Absence pour accident de travail ou maladie professionnelle quelle qu'en soit la durée ou pour maternité
- Absence pour stages professionnels organisés par l'entreprise

La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur le montant global de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normale de l'entreprise :

- 3 après trois (3) ans d'ancienneté
- 5 après cinq (5) années de présence continue
- 1 % en sus de la 6^e à la 20^e année incluse

Article 54 : Prime d'innovation et de créativité

Ces primes sont destinées à récompenser les agents qui grâce à leur esprit d'innovation et de créativité auront contribué à améliorer qualitativement et quantitativement la production ou une prestation de service concerné. Leur paiement est lié à l'obtention d'un résultat considéré comme tel

Article 55 : Gratifications

En fonction des résultats obtenus des gratifications sont accordées par Direction de l'entreprise et ne sauraient être inférieures à au moins un mois de salaire net de l'agent

Les travailleurs bénéficieront de la gratification lorsqu'ils réunissent une durée continue de présence de douze (12) mois dans l'entreprise

Article 56 : Logement

Lorsque le travailleur est déplacé du lieu de sa résidence habituelle par le fait d'un employeur pour exécuter un contrat de travail l'employeur est tenu de mettre à sa disposition un logement répondant aux règles d'hygiène en cas d'impossibilité le travailleur bénéficiera d'une indemnité compensatrice

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d'un logement personnel ou peut assurer lui-même son logement il doit l'indiquer lors de son engagement et déclarer expressément qu'il dégage l'employeur de le loger

La cohabitation du logement fourni par l'employeur doit répondre aux besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des usages et des possibilités du lieu d'emploi en matière pour de logement

Le détail des avantages fournis en matière de logement doit figurer au contrat du travailleur

Article 57 : Evacuation du logement fourni par l'employeur

Lors de la rupture du contrat de travail le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais ci-après :

- En cas de notification du préavis par l'une des parties dans les délais requis évacuation à l'expiration de la période de préavis sans que celle-ci puisse être inférieure à un mois
- En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le préavis ait été respecté : évacuation immédiate
- En cas de licenciement par l'employeur sans préavis à l'exception de la faute lourde du travailleur l'évacuation est différée dans la limite d'un mois

Article 58 : Indemnité de déplacement

Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi et lorsqu'il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires il a droit à une indemnité de déplacement dont le montant sera fixé dans les accords d'établissement

Le travailleur déplacé temporairement conserve par ailleurs le droit à la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel de son emploi

Cette indemnité de déplacement n'est pas due au travailleur à qui sont fournies en nature les prestations de nourriture et de logement

En cas de déplacement temporaire prolongé au-delà de six (6) mois le travailleur chef de famille dont la famille est restée au lieu habituel d'emploi peut bénéficier d'un congé de détente rémunéré lui permettant de revenir régulièrement auprès de sa famille

Ce congé de détente qui peut être pris tous les deux (2) mois ou tous les trois (3) mois suivant que la distance entre le lieu habituel et le lieu occasionnel d'emploi est supérieure ou égale à trois cent (300) km a une durée nette maximum de :

- Deux (2) jours dans le premier cas
- Trois (3) jours dans le second cas

Le congé de détente ne sera accordé que s'il se place deux semaines au moins avant la fin du déplacement temporaire

Pendant les voyages motivés soit par le déplacement soit par un congé de détente le travailleur perçoit outre l'indemnité de déplacement à laquelle il pourrait prétendre la même rémunération que s'il avait travaillé pendant l'horaire normale de l'entreprise

TITRE V

DUREE LEGALE DU TRAVAIL DEROGATION A LA DUREE LEGALE

Article 59 : De la durée légale du travail

La durée légale du travail est de quarante (40) heures par semaine

Des accords particuliers pourront déterminer les aménagements et le mode de répartition de la durée hebdomadaire du travail

Article 60 : les jours et horaires de travail les récupérations et les heures supplémentaires sont fixés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur

Article 61 : Des Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente à celle-ci donnent lieu à une majoration du salaire global fixé comme suit :

- Le taux des heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables sont :
- 20% du salaire horaire lorsqu'elles se situent de la 41^{ème} heure à la 48^{ème} heure
 - 35 % du salaire horaire lorsqu'elles se situent au-delà 48^{ème} heure

Les heures supplémentaires effectuées de jour et de nuit pendant le jour de repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés seront majorées de

- 50% du taux horaire pendant le jour
- 100% du salaire horaire pendant la nuit

Les heures supplémentaires sont considérées de nuit lorsqu'elles sont effectuées entre 21 heures et 05 heures du matin conformément à la législation en vigueur

Article 62 : De la récupération

En cas d'interruption collective du travail résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure soit d'intempéries les récupérations des heures de travail sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur

Le travailleur qui sur ordre de son employeur s'est tenu à la disposition de l'entreprise doit recevoir son salaire calculé au tarif normal même s'il n'a pas effectivement travaillé

Article 63 : Astreinte

Un travailleur est assujéti à une astreinte dite totale lorsqu'en dehors du temps qu'il consacre journellement à son travail il doit rester d'une façon permanente soit à son domicile ou à proximité immédiate soit dans un lieu défini par l'entreprise en vue :

- D'une part de se tenir à la disposition de ses chefs hiérarchiques
- D'autre part d'intervenir directement dans le cadre de ses attributions afin d'assurer la continuité des services

Les conditions et les primes seront fixées par accord d'établissement entre la Direction et le comité syndical

TITRE VI

CONGES PAYES-PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

Article 64 : Congés annuels

Les travailleurs bénéficient chaque année d'un mois de congés payés

La période ouvrant droit à congé ne peut dépasser deux (2) ans

La durée du congé payé sera augmentée de :

- Deux (2) jours ouvrables pour les agents ayant au moins une ancienneté de quinze (15) ans dans l'entreprise,
- Quatre (4) jours ouvrables pour les agents ayant une ancienneté d'au moins vingt (20) ans dans l'entreprise.
- Six (6) jours ouvrables pour les agents ayant une ancienneté supérieure à vingt cinq (25) ans.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée, d'accords partie, entre l'employeur et le travailleur en tenant compte des besoins de l'entreprise. A cet effet, il sera établi chaque année un tableau de départ en congé.

Article 65 : Allocation de congé

L'allocation de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle demeure acquise en monnaie ayant cours légal et est versée au travailleur au moment de son départ en congé.

Article 66 : Indemnité compensatrice de congés payés

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis d'après les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur doit être accordée à la place du congé.

En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès, sera versée aux ayant droits.

Article 67 : Permissions exceptionnelles et congés spéciaux d'ordre familial

Des permissions exceptionnelles d'absence qui, dans la limite de quinze (15) jours par an ne sont pas déductibles du congé réglementaire et n'entraînent aucune retenue de salaire, sont accordées aux travailleurs pour les événements familiaux suivants ; à justifier par la présentation de pièces d'état civil ou d'une attestation délivrée par l'autorité administrative qualifiée.

- Mariage du travailleur
- Mariage d'un enfant du travailleur
- Naissance d'un enfant du travailleur

- Mariage d'un frère ou d'une sœur du travailleur
- Décès du conjoint
- Décès d'un descendant en ligne directe
- Décès d'un ascendant en ligne directe (un frère, une sœur ...)

Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de l'employeur, sauf cas de force majeure.

Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dès sa reprise du travail.

Le document attestant de l'événement doit être remis à l'employeur dans le plus bref délai et au plus tard trois (3) jours après l'événement.

Si l'événement s'est produit hors du lieu de l'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, le délai ci-dessus pourrait être prolongé d'accord parties ; cette prolongation ne sera pas rémunérée.

TITRE VI :

HYGIENE ET SECURITE

Article 68 : Dispositions générales

Les parties signataires de la présente convention s'en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 69 : Travail des femmes

Les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi.

Il est demandé aux chefs d'entreprises de prendre des dispositions qui pourraient s'avérer nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toutes bousculades, tant aux vestiaires qu'au sortir du personnel.

Article 70 : Travail des femmes en grossesse

L'entreprise tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

TITRE VIII

DU REGIME DE RETRAITE

Article 76 : Le régime de retraite est géré conformément aux dispositions du Code de Prévoyance Sociale en vigueur.

TITRE IX

CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLE

Article 77 : Les travailleurs sont classés en fonction de leur emploi et de leur qualification professionnelle dans les catégories définies ci-après :

Première catégorie

Manœuvre ordinaire

Le travailleur à qui sont confiés des travaux élémentaires n'entrant pas dans le cycle de fabrications (tels nettoyage, manutention etc.) et n'exigent aucune formation ni aucune adaptation.

- Manœuvre de nettoyage et de propreté (cirage, nettoyages spéciaux, entretien de meubles et de matériels),
- Gardien permanent, veilleur de nuit
- Garçon de courses.

Deuxième catégorie

Manœuvre de force et manœuvre spécialisé

Manœuvre expérimenté exécutant seul ou en compagnie d'ouvriers, des travaux simples n'exigeant qu'une mise au courant sommaire entrant dans le cycle de fabrications notamment :

- Les veilleurs de nuit astreints à des rondes et des pointages,
- Ceux participant à la production après deux (2) ans d'ancienneté en première catégorie dans l'entreprise,
- Casseurs de coke,
- Ramasseurs de pièces en fonderie,
- Rouleur de charbon,
- Accrocheurs de caisses,
- Pousseurs de chariots et de wagonnets,

- Approvisionneur,
- Déchargeurs de caisses,
- Laveurs de pièces,
- Manœuvres au déchargement de camions, à la manutention de tôles, au graissage et dégraissage de flancs, à l'étuvage et au décapage au recuit,
- Manœuvre-cisailler,
- Placeurs de rivets,
- Chauffeurs de clous et de rivets,
- Approvisionneurs de sable en fonderie,
- Chargeurs de cubilot,
- Manutentionnaires d'appareils de levage à main,
- Manœuvres sableur, manœuvre décapeur,
- Tamiseurs, releveurs de sable,
- Décocheurs,
- Chargeurs de moules,
- Manœuvres galvaniseurs,
- Poseurs de cales,
- Laveurs de voitures,
- Manœuvres piqueurs,
- Manœuvres peintres au pistolet,
- Manœuvres de pose en charpente, serrurerie métallique,
- Manœuvres perceurs
- Manœuvres d'atelier travaillant en équipe,

Troisième catégorie

Aide ouvrier

Travailleur connaissant une partie seulement d'un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l'apprentissage ou la pratique et ne possédant pas l'habileté ou le rendement exigé des ouvriers professionnels.

Sont classés dans cette catégorie, notamment :

- Conducteur d'appareils n'assurant ni entretien ni dépannage,
- Décaminer,
- Décapeur ne tirant pas son bain,
- Ebarbeur à la meule, à la scie, à la lime,
- Galvaniseur ne conduisant pas son bain,
- Peseur,
- Préparateur de sable en fonderie,
- Aide fondeur,
- Noyauteurs petits travaux courants et simples,

- Aide couleur,
- Partenaire de simple maintenance,
- Aide chauffeur de forge,
- Aide river teneur de tas,
- Cisailier, poinçonneur, perceur, plieur pour tous travaux de série,
- Soudeur par résistance sans réglage de la machine,
- Soudeur débutant, assembleur au point sur machine électrique à souder,
- Meuleur-burineur (travaux simples),
- Planeur sur machine à rouleaux,
- Reproducteur d'après gabarit,
- Chanfreineur d'isolants,
- Frappeur,
- Vernisseur d'isolants,
- Ouvrier de garage effectuant le travail de déposé et de repos d'organes sur châssis,
- Graisseur de station service,
- Monteur réparateur de pneus,
- Aide magasinier,

Employé sachant lire et écrire, tenant l'un des emplois ci-après énumérés ou un emploi analogue.

- Garçon de bureau ; employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur et à l'extérieur des locaux.
- Poly copieur,
- Téléphoniste (centrale à quatre lignes au maximum),
- Employé de réception dans un magasin tenant les fiches d'entrée et de sortie,
- Commis chargé de simple copie ou de l'établissement de bordereau de livraison et de transmission.

Quatrième catégorie

Employés et ouvriers d'habileté et de rendement courant, exécutant des travaux qui exigent des connaissances confirmées.

Sont classés dans cette catégorie, notamment :

- Affûteur,
- Décapteur tirant son bain, galvaniseur tirant son bain, métalliseur,
- Pontonnier de moulage et de coulée,
- Ebarbeur pour travaux au pistolet,

- Peseur contrôleur,
- Noyateur ordinaire,
- Reproducteur à la bande,
- Cisailier sur tracé,
- Poinçonneur sur tracé,
- Découpeur sur tour semi-automatique ne réglant pas sa machine,
- Cintre tôles moyennes et fortes,
- Assembleur,
- Dresseur de profilés,
- Riveur au pistolet,
- Mateur, chanfreineur,
- Calibreur de viroles,
- Coupeur au chalumeau,
- Oxycoupeur,
- Ouvrier sur machine à souder par résistance, réglant sa machine,
- Soudeur n'ayant pas de CAP susceptible de souder l'acier au chalumeau ou à l'arc électrique en cordons continus à plat, en corniches et en soudures montantes,
- Aide chaudronnier, aide tôlier,
- Aide soudeur autogène,
- Aide bobinier à main,
- Aide monteur câbleur,
- Ouvrier de garage effectuant le travail de démontage et de remontage d'organes mécaniques
- Aide serrurier,
- Aide monteur, aide le vaguer, aide poseur, aide traceur en serrurerie,
- Fondeur simple,
- Aide forgeron,

l'employé effectuant des travaux qui n'exigent qu'une formation professionnelle très simple tels que :

- Tireur de plans ; employé chargé de la reproduction des plans par tous les procédés industriels courants, de les couper et de les plier, tenant le registre classant les calques.
- Employé chargé de la vérification des heures de présence, d'après les cartons ou feuilles des heures pendule etc. vérification des temps passés sur bon de travail en fonction des heures de présence et autres travaux analogues.
- Dactylographe ou agent de saisie capable d'effectuer des travaux de copie dans les conditions de rapidité et de présentation, mais sans atteindre les conditions de rapidité exigées de l'agent confirmé,
- Sténodactylo débutant,

- Magasinier auxiliaire ayant une expérience du métier, chargé notamment du classement des stocks, du contrôle des références,
- Encaisseuse effectuant les encaissements et récapitulant sur une fiche de mouvements les espèces dont il a la charge.

Cinquième catégorie

Ouvrier et Employé Professionnels

Ouvrier et employé exécutant des travaux qualifiés possédant un métier dont l'apprentissage peut être sanctionné par l'essai professionnel d'usage.

Sont notamment classés dans cette catégorie :

- Ajusteur, Ajusteur mécanicien,
- Affûteur d'outils de forme,
- Ferreur,
- Forgeron à main,
- Fondeur,
- Mécanicien moteur au point,
- Tourneur, fraiseur, rectifieur, aléseur, mortaiseur, raboteur, perceur,
- Repousset,
- Chef de chauffe,
- Noyateur exécutant tous travaux de difficulté moyenne,
- Mouleur,
- Ouvrier chargé de la conduite des cubilots,
- Chaudronnier en fer, chaudronnier tuyauteur, charpentier tôlier,
- Riveur de chaudière, riveur de coque,
- Chaudronnier en cuivre,
- Soudeur autogène répondant à la définition jointe à la classification,
- Soudeur électrique répondant à la définition jointe à la classification,
- Découleur sur tour semi-automatique réglant sa machine,
- Découleur sur tour automatique,
- Nickeleur chromeur,
- Ajusteur électrique,
- Monteur-câbleur-découpeur, formateur sur les isolants,
- Monteur mécanicien électrique,
- Monteur bobinier de transformation,
- Monteur d'ascenseur,
- Monteur extérieur de matériel téléphonique,
- Régleur d'organe de matériel téléphonique,
- Peinture professionnelle en carrosserie,

- Electricien automobile capable d'exécuter la pose et la réparation de canalisations ordinaires sur véhicules les plus répandus,
- Monteur au plan,
- Magasinier,
- Serrurerie de ville ou l'atelier,
- Charbonnier,
- Charpentier bois,
- Menuisier, menuisier modelleur,
- Conducteur d'engin mécanique en assurant la conduite, l'entretien et le dépannage courant,
- Forgeron sur cornière,

Employé possédant une certaine technique, chargé sur les directives d'un employé de catégorie supérieure, de travaux tels que ceux énumérés ci-après :

- Employé auxiliaire de comptabilité, assurant dans une comptabilité la confection de documents de base ne demandant que des connaissances élémentaires de comptabilité, l'établissement de bulletins et de la feuille de paie,
- Employé au prix de revient, employé chargé de l'établissement des factures, des fiches de magasin et de la petite comptabilité matière,
- Caisier auxiliaire,
- Magasinier ; employé chargé de tenir un magasin, assure le classement et la distribution des matières premières, pièces de rechanges, outillage ou accessoires, veille à la conservation des marchandises qui lui sont confiées dont pouvoir tenir les fiches d'entrée et de sortie,
- Infirmier,
- Dactylographe ou agent de saisie - secrétaire,
- Sténodactylographe,
- Aide opérateur, agent apte à conduire une machine à cartes perforées sous la responsabilité d'un opérateur sans avoir à établir les tableaux de connexion,

Sixième Catégorie

Ouvriers et Employé Qualifiés

Ouvrier et employé exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique et pratique approfondie.

Sont à classer dans cette catégorie :

- Chaudronnier formateur,
- Tôlier formateur,
- Traceur de mécanique,
- Traceur ouilleur, graveur ouilleur, tourneur ouilleur, fraiseur ouilleur,
- rectifieur ouilleur, ajusteur ouilleur,
- Soudeur tous métaux,
- Estampeur morceleur,
- Monteur câbleur,
- Monteurs de transformateurs de puissance à très haute tension,
- Monteur motoriste d'automobile répondant à la définition jointe,
- Rampiste débardeur,
- Forgeron (forgeron au dessous de deux tonnes),
- Forgeron à main ou à pilon,
- Monteur et noyauteur tous métaux,
- Mécanographe travaillant sur machines Elzio-fischer, Burroughs ou similaires à clavier complet, tenant le compte des clients, fournisseur banque et ayant de bonnes notions de comptabilité commerciale,
- Aide comptable,
- Comptable de magasin, agent chargé de la tenue de la comptabilité (tenue de fiches de stock en quantité et valeur), tenant de ce fait une permanence d'inventaire, chargé également de surveiller les quantités maxima et minima,
- Sténotypiste, agent pouvant conduire et capable d'effectuer les tableaux de connexion standard sur une machine à cartes perforées déterminées,
- Infirmier,
- Pointeur de calcul de bons de travaux ainsi que les éléments nécessaires à l'établissement des feuilles de paie.

Septième Catégorie

Employé et ouvrier hautement qualifié

Employé et ouvrier d'habileté exceptionnelle exécutant normalement des travaux de haute valeur professionnelle titulaire d'un CAP.

Sont à classer dans cette catégorie :

- Bobinier machine tournante,
- Traceur de coupe,
- Chaudronnier traceur suivant définition jointe,
- Chaudronnier et tôlier formateur tous métaux,
- Mouleur noyauteur au troussseau,
- Traceur modelleur sur métal,

- Modelleur mécanicien,
- Ajusteur en matrices,
- Calibreur traceur,
- Fraiseur en matrices,
- Graveur en matrices,
- Infirmier titulaire du diplôme d'état,
- Secrétaire sténo-dactylographe ayant une connaissance approfondie des différentes machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, capable d'effectuer des travaux de connexion complet (machine électrique) ou des réglages compliqués (machine mécanique), de conduire toutes les machines, de décoder les pannes simples et d'y parer,
- Secrétaire de Direction,
- Mécanicien motoriste capable de mener à bien la réparation complète de tous véhicules automobiles et répondant à la définition jointe,
- Electricien automobile possédant les aptitudes professionnelles lui permettant de pouvoir réparer tout appareillage électrique,
- Tourneur de précision.

Agents de maîtrise – Techniciens et Assimilés

Agent de maîtrise non professionnel exerçant un commandement permanent sur plusieurs manœuvres ou ouvriers spécialisés dans la conduite des appareils de levage ou de traction occupés normalement à des travaux de manutention ou de nettoyage général sans que l'exécution de ces travaux nécessite des connaissances spéciales.

Des ouvriers ayant une spécialisation autre que celle mentionnée ci-dessus, pourra éventuellement participer aux travaux de ces équipes d'une façon occasionnelle pour un travail déterminé de courte durée.

Comptable possédant les capacités.

Chef d'équipe 1^{er} échelon

Agent de maîtrise professionnel exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs ouvriers professionnels ou spécialisés dans sa spécialité. Il assure le rendement de son équipe en général, sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur :

- En ce qui concerne la fabrication ou l'entretien général,
- En ce qui concerne l'outillage ou l'entretien du matériel mécanique et des machine – outils,
- Chef de garage ayant moins de six (6) ouvriers spécialisés sous ses ordres.

demande afin d'éviter des stocks anormaux sans que cela puisse gêner la clientèle ou les services qu'il est chargé de d'alimenter.

Assimilés à "Chefs d'équipe - 2^{ème} échelon"

Dessinateur petites études

Peut mener à bonne fin une étude simple proposée par écrit et illustrée par des dessins ou des croquis rapidement faits, représentant graphiquement l'organe tel qu'il a été défini.

Capable de dessiner une modification pour l'amélioration d'un organe déjà réalisé ; cette modification lui ayant été clairement définie.

Assimilés à "Contramaître"

Chef Comptable

Sous les ordres d'un chef de comptabilité, assure seul et fait assurer avec des employés des 5^{ème} et 6^{ème} catégories la tenue des livres, la passation régulière des écritures, la confection de tous documents justificatifs pour la vérification des pièces qui lui sont transmises.

Dessinateur d'études

Exécute une étude d'organe ou d'appareil faisant partie d'un projet d'ensemble. A des connaissances de fonderie forge, usinage et montage.

Fait le calcul de résistance des matériaux se rapportant à son étude.

Assimilés à "Chef d'Atelier 1^{er} échelon"

Dessinateur projecteur

AUX connaissances d'un dessinateur d'études ; est en outre capable d'étudier seul un projet complet qui doit répondre à un cahier de charges ou atteindre un but commercial donné.

Ingénieurs Cadres et Assimilés

Ils sont titulaires de maîtrise et de diplômes supérieurs ou équivalents. Ils assurent des fonctions de Direction d'entreprise ou d'emplois particuliers.

Pour l'Union Nationale
des Travailleurs du Mali (UNTM)

Pour la Confédération Syndicale
des Travailleurs du Mali (CSTM)

Bakoroba BERTHE

Mahamady SISSOKO

Dabé Alain DAKOUO

Tidiani NIARE

Souleymane SISSOKO

Pour les Employeurs :

Lanfifa CAMARA

Bakary SIDIBE

Douga FOFANA

Visa du Directeur National du Travail

Mahamadou DIAKITE

Visa du Ministre du Travail de la Fonction Publique
et de la Réforme de l'Etat

Abdou Wahab BERTHE

Visa du Président du Tribunal du Travail du District de Bamako



GRILLE DES SALAIRES DE LA METALLURGIE ET DES INDUSTRIES

Classes socio-pro.	Catégories	Salaire de Base	maj. 10% 1976	maj. 5% 1978	maj. 10% 1980	maj. 10% 1985	maj. 10% 1994	maj. 5% 1994	maj. 5% 1997	maj. 5% 1998	7% 2000	5% 2008	5% 2009	2008 CNPM	1973	Vie 1974	Spécial 1982	S.S. 1991	Salaire brute
	1ère cat	2 773	3 050	3 203	3 523	6 523	7 175	7 534	7 911	8 306	8 888	9 332	9 799	10 749	1 000	2 250	1 000	6 500	31 298
	2ème cat A	2 885	3 174	3 332	3 665	6 665	7 332	7 699	8 083	8 488	9 082	9 536	10 013	12 916	1 000	2 250	1 000	6 500	33 679
	Cat B	3 379	3 717	3 903	4 293	7 293	8 022	8 423	8 845	9 287	9 937	10 434	10 956	14 390	1 000	2 250	1 000	6 500	36 096
Ouvriers	3ème Cat A	4 159	4 575	4 804	5 284	8 284	9 112	9 568	10 046	10 549	11 287	11 852	12 445	15 362	1 000	2 250	1 000	6 500	38 557
	4ème Cat	5 113	5 624	5 906	6 496	9 496	10 446	10 968	11 516	12 092	12 939	13 586	14 265	18 316	1 000	2 250	1 000	6 500	43 331
	5ème Cat	6 413	7 054	7 407	8 148	11 148	12 262	12 876	13 519	14 195	15 189	15 948	16 745	18 362	1 000	2 250	1 000	6 500	45 857
	6ème Cat	7 799	8 579	9 008	9 909	12 909	14 199	14 909	15 655	16 438	17 588	18 468	19 391	18 214	1 000	2 250	1 000	6 500	48 355
	7ème cat	10 833	11 916	12 512	13 763	16 763	18 440	19 362	20 330	21 346	22 840	23 982	25 181	14 923	1 000	2 398	1 000	6 500	51 003
	1ère cat	2 773	3 050	3 203	3 523	6 523	7 175	7 534	7 911	8 306	8 888	9 332	9 799	13 155	1 000	2 250	1 000	6 500	33 703
	2ème cat A	3 385	3 724	3 910	4 301	7 301	8 031	8 432	8 854	9 297	9 947	10 445	10 967	14 811	1 000	2 250	1 000	6 500	36 528
	3ème Cat A	4 160	4 576	4 805	5 285	8 285	9 114	9 569	10 048	10 550	11 289	11 853	12 446	16 173	1 000	2 250	1 000	6 500	39 369
Employés	4ème Cat	5 460	6 006	6 306	6 937	9 937	10 931	11 477	12 051	12 654	13 539	14 216	14 927	16 579	1 000	2 250	1 000	6 500	42 256
	5ème Cat	6 425	7 068	7 421	8 163	11 163	12 279	12 893	13 538	14 215	15 210	15 970	16 768	17 595	1 000	2 250	1 000	6 500	45 113
	6ème Cat	7 800	8 580	9 009	9 910	12 910	14 201	14 911	15 656	16 439	17 590	18 470	19 393	17 863	1 000	2 250	1 000	6 500	48 006
	7ème cat	10 835	11 919	12 514	13 766	16 766	18 442	19 365	20 333	21 349	22 844	23 986	25 185	14 968	1 000	2 399	1 000	6 500	51 052
AGENTS	1er Ech M1	13 500	14 850	15 593	17 152	20 152	22 167	23 275	24 439	25 661	27 457	28 830	30 271	15 633	1 000	2 883	1 000	5 000	55 787
MAITRISE	2em Ech M2	17 250	18 975	19 924	21 916	24 916	27 408	28 778	30 217	31 728	33 949	35 646	37 428	13 663	1 000	3 565		5 000	60 656
&	M3	20 750	22 825	23 966	26 363	29 363	32 299	33 914	35 610	37 390	40 008	42 008	44 108	11 195	1 000	4 201		5 000	65 504
TECHNICIENS	1er Eche M4	23 500	25 850	27 143	29 857	32 857	36 142	37 950	39 847	41 839	44 768	47 007	49 357	10 225	1 000	4 701		5 000	70 282
	2em Eche M5	26 000	28 600	30 030	33 033	36 336	39 970	41 968	44 067	46 271	49 509	51 985	54 584	12 279	1 000	5 198		2 000	75 061
Ingénieur	ING début P1	26 000	28 600	30 030	33 033	36 336	39 970	41 968	44 067	46 270	49 509	51 985	54 584	22 926	1 000	5 198		2 000	85 708
ingénieur	ING début P2	33 000	36 300	38 115	41 927	46 119	50 731	53 268	55 931	58 728	62 838	65 980	69 279	17 919	1 000	6 598		2 000	96 796
cadre	Cadre P3	40 000	44 000	46 200	50 820	55 902	61 492	64 567	67 795	71 185	76 168	79 976	83 975	12 911	1 000	7 998		2 000	107 884

NB: Le présent salaire brut englobe toutes les indemnités, majorations et augmentations légales de 1973 à 2009

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA REFORME DE L'ETAT ET DES
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

SECRETARIAT GENERAL

1834

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
OEF - OK -

ARRETE N°04 /MPPRRI-SG

Déterminant la composition de la commission mixte paritaire chargée des négociations de la Convention Collective de la Métallurgie

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA REFORME DE L'ETAT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali ;
Vu la Loi n°99-041/AN- RM du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République du Mali ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 2 mai 2004, portant nomination des membres du mouvement,
Vu la lettre n°04 319 DIESYNAMETIM du 06 septembre ;
Vu la lettre n°04 0030-CIE/STIMIM du 30 août 2004 ;
Vu la lettre n° 00232/CNPM du 13 septembre 2004.

ARRETE:

Article 1^{er} : Conformément aux dispositions de l'article L. 78 du Code du Travail, la Commission Mixte paritaire chargée de la conclusion de la Convention Collective de la Métallurgie est composée comme suit :

Représentants des employeurs :

MM. Lanfa CAMARA
Boubacar SIDIBÉ
Douga FOFAVANA

Représentants des travailleurs :

Au titre du Syndicat National de la Métallurgie
de l'Industrie et de la Mécanique (UNTM)

Délégués titulaires :

MM. Issa DIARRA¹
Souleymane SISSOKO²
Seydou DIARRA

Délégués suppléants :

MM. Adama DIARRA
Karim TRAORE
Mamadou DIARRA

Au titre de la Fédération Syndicale des Travailleurs
de la Métallurgie et des Industries Mécaniques du
Mali (CSIM)

Membres titulaires :

MM. Mahamady SISSOKO
Ousmane DIALLO
Ousmane DAOU

Membres suppléants :

MM. Yakane TOUNKARA
Mamadou DIALLO
Tidiani NIARE

Article 2 : le Directeur National du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

21 SEP 2004

Ampliations :

- P.R.M./C.Sûp/S.G.....03
- PRM et tous Ministères...30
- DNT.....1
- DRTFP.....9
- SYNDICATS.....2
- CNPM.....2
- J.O.R.M.....1
- Archives.....1

Le Ministre



Badi Ould GANFOUD
Officier de l'Ordre National